

1501155-57.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Viviane Decnop Freitas Figueira

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... definitiva inclusive por crime de roubo.

A propósito, esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.

VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1.

Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

1ª Vara

Avenida Habib Jábali, 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501155-57.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501155-57.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2128775/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 24914079 -

CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2128775 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY APARECIDO ROCHA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Viviane Decnop Freitas Figueira

Vistos.

WESLEY APARECIDO ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado com incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, por que, no dia 11 de maio de 2022, por volta das 21h00, na Rua Serafim do Bem, nº 1145, nesta cidade e comarca de Serrana, subtraiu em proveito próprio, mediante escalada, 04 (quatro) calhas metálicas e 06 (seis) cilindros metálicos, avaliados globalmente em R\$ 1.280,00 (mil duzentos e oitenta reais - fls. 73) e pertencentes a Ari Clovis Luiz.

O réu foi preso em flagrante em 11 de maio de 2022 (fls. 01), com a conversão em prisão preventiva ocorrendo em 12 de maio de 2022 (fls. 54/56)

A denúncia foi recebida em 21 de junho de 2022 (fls. 80), sendo decretada a prisão preventiva do réu (fls. 58/59).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls.119/120).

Em audiência, foram ouvidas a vítima, as testemunhas e interrogado o réu.

Seguiram-se debates orais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal destinada a apurar a responsabilidade do acusado pela prática do crime de furto qualificado.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição/apreensão (fl. 15), pelo relatório final (fls. 69/70), pelo laudo pericial (fls. 185/188) e pelas demais provas colacionadas nos autos.

A autoria, por sua vez, restou incontestada diante da prova oral colhida em Juízo.

A vítima William, Ari Clóvis Luiz, disse que aluga o imóvel situado na Rua Serafim do Bem, n. 1145. Afirma que na data dos fatos, foi avisado por um vizinho de rua que viu um suspeito no local e havia ligado para a polícia. Em seguida, foi até o local e deu falta de alguns objetos, como chapas e pedaços de tubos.

Posteriormente, compareceu a delegacia e recuperou os objetos apreendidos. Afirma que os muros da oficina têm cerca de 1,80 metros de altura e que colocou alguns arames para tentar evitar invasões no local.

O Policial Marcelo Mamede Silva narrou que na data dos fatos estava em patrulhamento, juntamente com sua colega de farda, quando foram acionados, via COPOM, para atender ocorrência de furto. Chegando ao local, não havia mais ninguém no momento. Assim, em diligências pelo entorno, a cerca de 100 metros do estabelecimento, avistaram o réu, que apresentava as mesmas características do indivíduo que foram passadas pelo copom, carregando uma sacola de nylon. Ao dar voz de parada, o indivíduo desacatou e corre. Em seguida, conseguiu alcançar o réu e com ele foram localizados alguns cilindros de aço inox, canaletas de alumínio e também uma faca. Indagado, Wesley confessou que havia adentrado o estabelecimento comercial, e subtraído os bens acima elencados. Disse que o muro é muito alto e acredita que o réu o tenha pulado. Afirmou que Wesley já é conhecido dos meios policiais, inclusive era procurado por um crime de homicídio.

A testemunha Cinala Priscila Fioco, corroborou com o que disse seu colega de farda. Em interrogatório, o réu confessou o furto, disse que escalou o muro e entrou pelo telhado.

Eis a síntese da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

As provas produzidas autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade do fato cometido, estando a prisão em flagrante dos réus corroborada pelas demais provas orais produzidas em juízo, bem como os elementos de informação em inquérito.

Isso porque, em primeiro lugar, os depoimentos das testemunhas e da vítima encontram-se coesos e uniformes. Não há demonstração de que eles tenham interesse na causa ou vontade pessoal de prejudicar injustamente o réu.

Conforme informado pelos policiais, os mesmos encontraram o réu próximo ao local após receberem as informações a respeito do furto. Com isso, resta evidente que o fato do acusado estar na posse dos bens furtados, comprova sua autoria no furto.

Ademais, o próprio réu confessou o furto em juízo.

Insta salientar que a qualificadora da escalada foi comprovada pelo laudo pericial do local de fls. 185/188, bem como pela própria confissão do réu.

Quanto ao princípio da insignificância, impossível a sua aplicação no presente caso, haja vista que, conforme a certidão de fls. 151/154 o réu é reincidente contumaz, possuindo condenação definitiva inclusive por crime de roubo.

A propósito, esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1.

Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Incabível a aplicação do princípio da

insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, como é o caso dos autos, em que o valor do celular subtraído correspondia a 38% do salário mínimo. 3. Habeas corpus denegado".(STJ, HC 622885/SC, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe11/12/2020). Friso, ainda, a reprovabilidade social da ação, ante a persistência do agente na reiteração de delitos. Ignorar o passado criminoso do réu equivaleria a estimular a prática de pequenos crimes pelo mesmo autor, sendo inviável aplicação do princípio da insignificância ao criminoso contumaz.

De rigor a condenação do réu, passo à dosimetria da pena.

Na primeira etapa da dosimetria, atenta à diretriz do artigo 59 do Código Penal, verifica-se, conforme certidão de fls. 27/34, que o réu possui duas condenações definitivas anteriores aos fatos (Proc. 0022894-15.2017.8.26.0344 - fls. 151 e Proc. 0000507-36.2011.8.26.0596 - fls. 152), aptas a caracterizar maus antecedentes. Assim, utilizo as condenações dos autos nº 0022894-15.2017.8.26.0344 (fls. 151) e 0000507-36.2011.8.26.0596 (fls. 152) para fixar a pena acima do mínimo legal em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante de reincidência, elencada no artigo 61, inciso I, do Código Penal (autos nº 0001238-27.2014.8.26.0111 - fls. 151), a qual deve ser compensada com a atenuante da confissão. Assim, mantenho a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Considerando a reincidência, bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a indicarem a insuficiência de regime menos gravoso, fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena.

Pelos motivos dos artigos 44, III e 77, III, CP, inviável a substituição da pena ou suspensão condicional desta.

Fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, diante da ausência de informações acerca da condição econômica dos réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, por consequência, CONDENO WESLEY APARECIDO ROCHA, como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à reprimenda total em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, no valor mínimo legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

O réu não poderá apelar em liberdade, pois restam inalterados os motivos que indicaram a necessidade de sua custódia cautelar, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da Lei.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário, incluindo ofício ao TRE e ao IIRGD, bem como guia de execução definitiva.

P.I.C.

Serrana, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA